

“El primer bien que una persona posee en el orden jurídico
es su vida. La primera necesidad es su conservación.”
— Doménico Barbero

PENSIÓN DE ALIMENTOS

TEORÍA Y PRÁCTICA [2025]

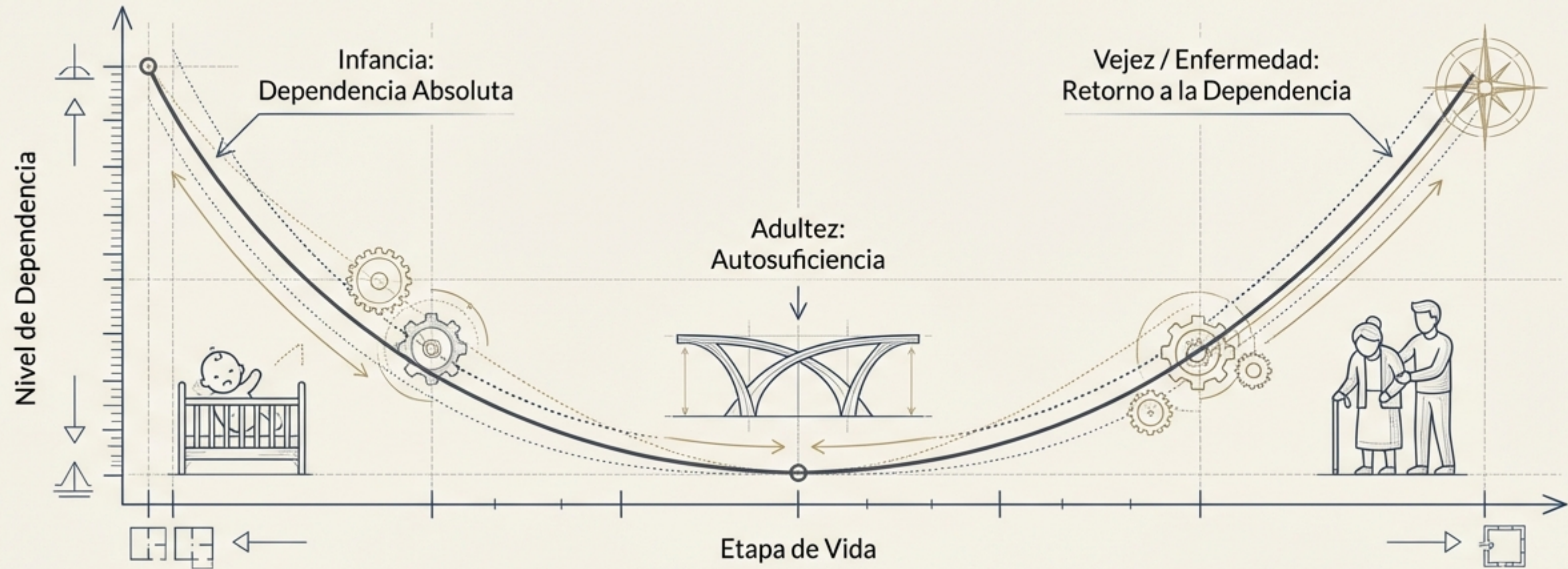


Un análisis integral del derecho a la subsistencia y el deber de solidaridad familiar.

Lato

Basado en la normativa actual del Código Civil Peruano y el Código de los Niños y Adolescentes.

La Filosofía de la Necesidad: El Ciclo de Dependencia



El Estado de Necesidad

La incapacidad física o mental de una persona para proveerse su propio sustento.

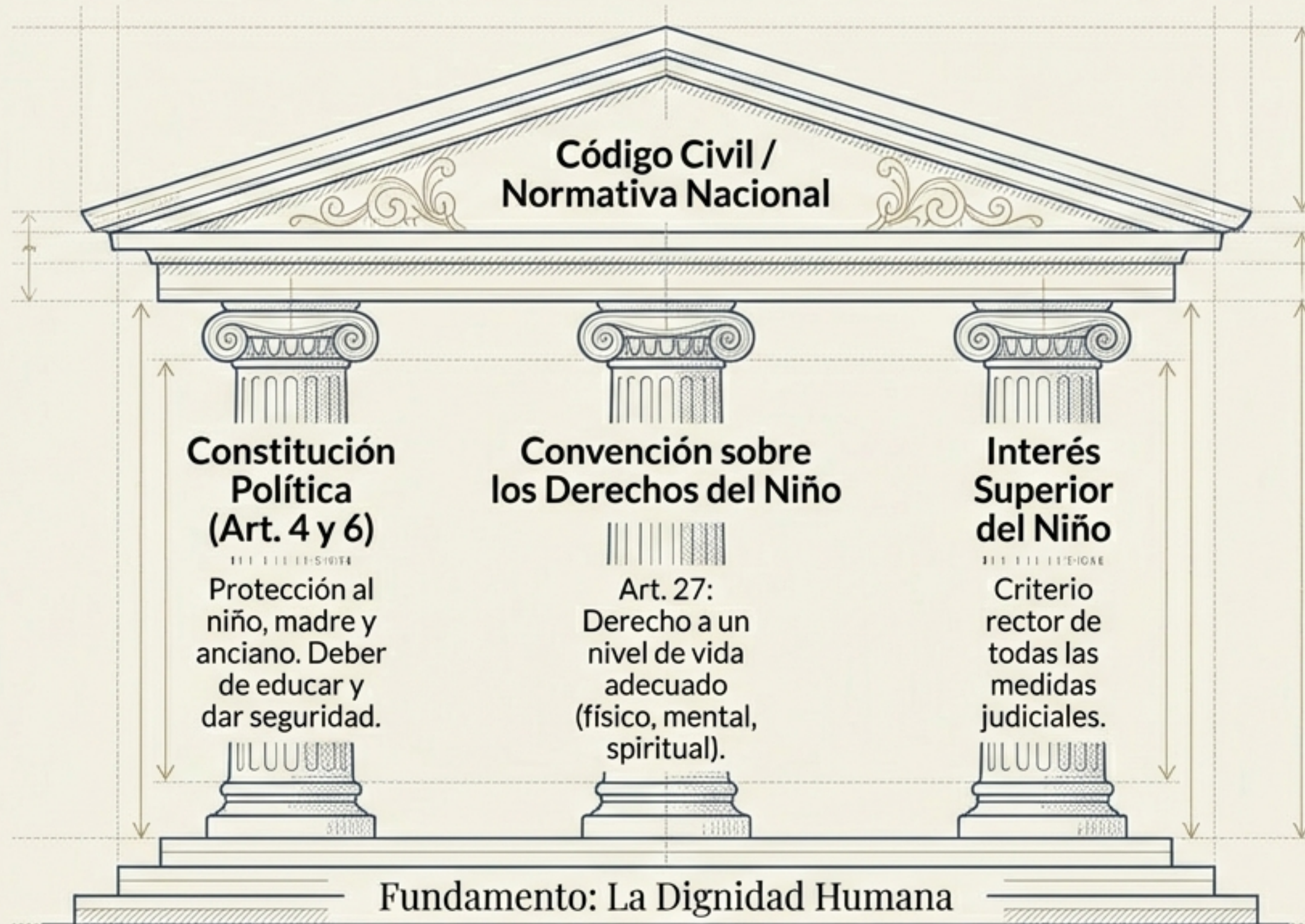


Solidaridad Familiar

El deber ético y legal de socorro mutuo que transforma una obligación natural en una jurídica.



Los Pilares Constitucionales y Convencionales



Definición Integral: Más que Solo Comida

El Aspecto Doble del Derecho Alimentario (Art. 472 CC & Art. 92 CNA)

1. Aspecto Material (Subsistencia)



Sustento



Habitación



Vestido

2. Aspecto Espiritual (Desarrollo)



Educación/Instrucción



Salud/Psicología



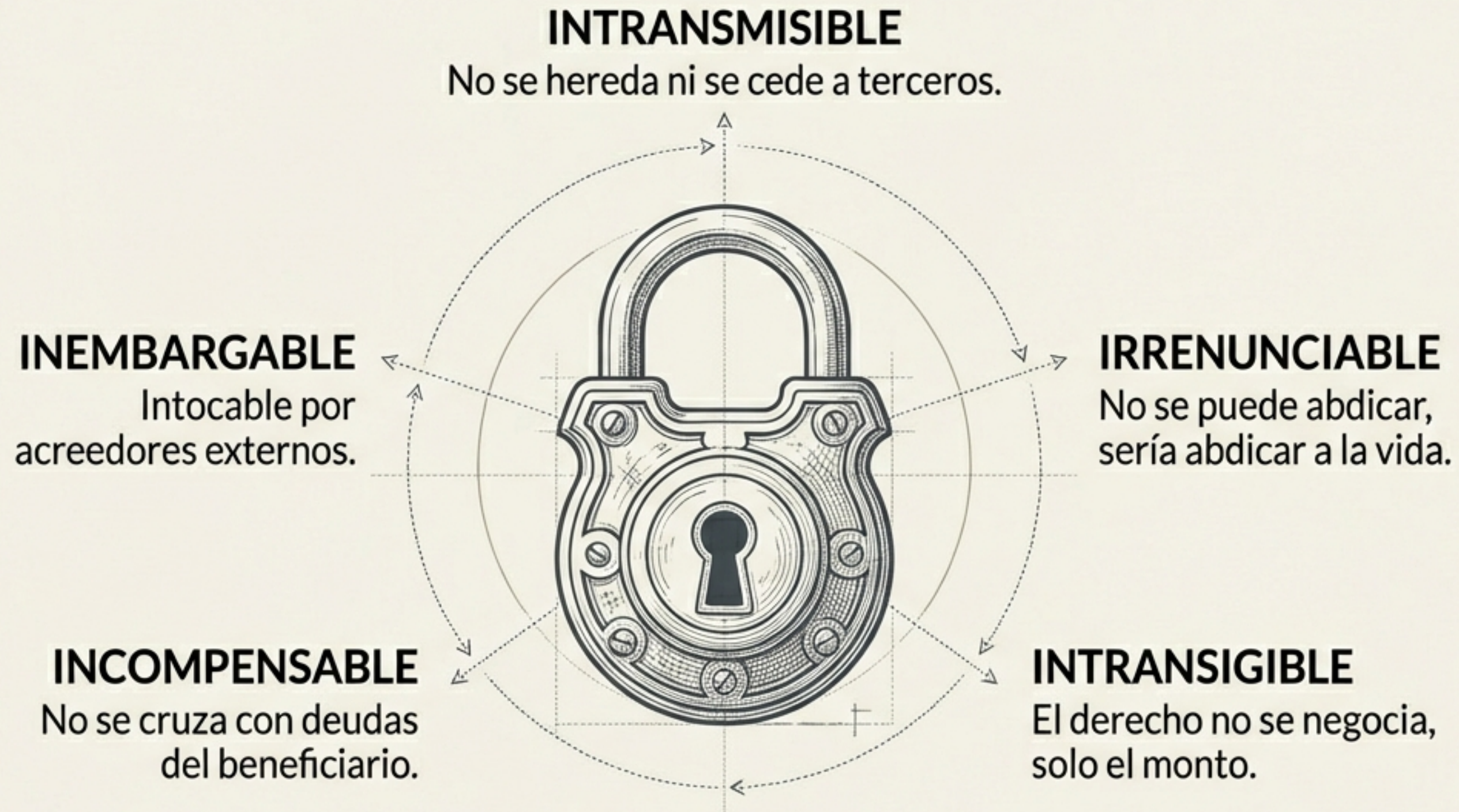
Recreación



Capacitación Laboral

Nota Importante: Incluye también los gastos de embarazo de la madre, desde la concepción hasta el postparto.

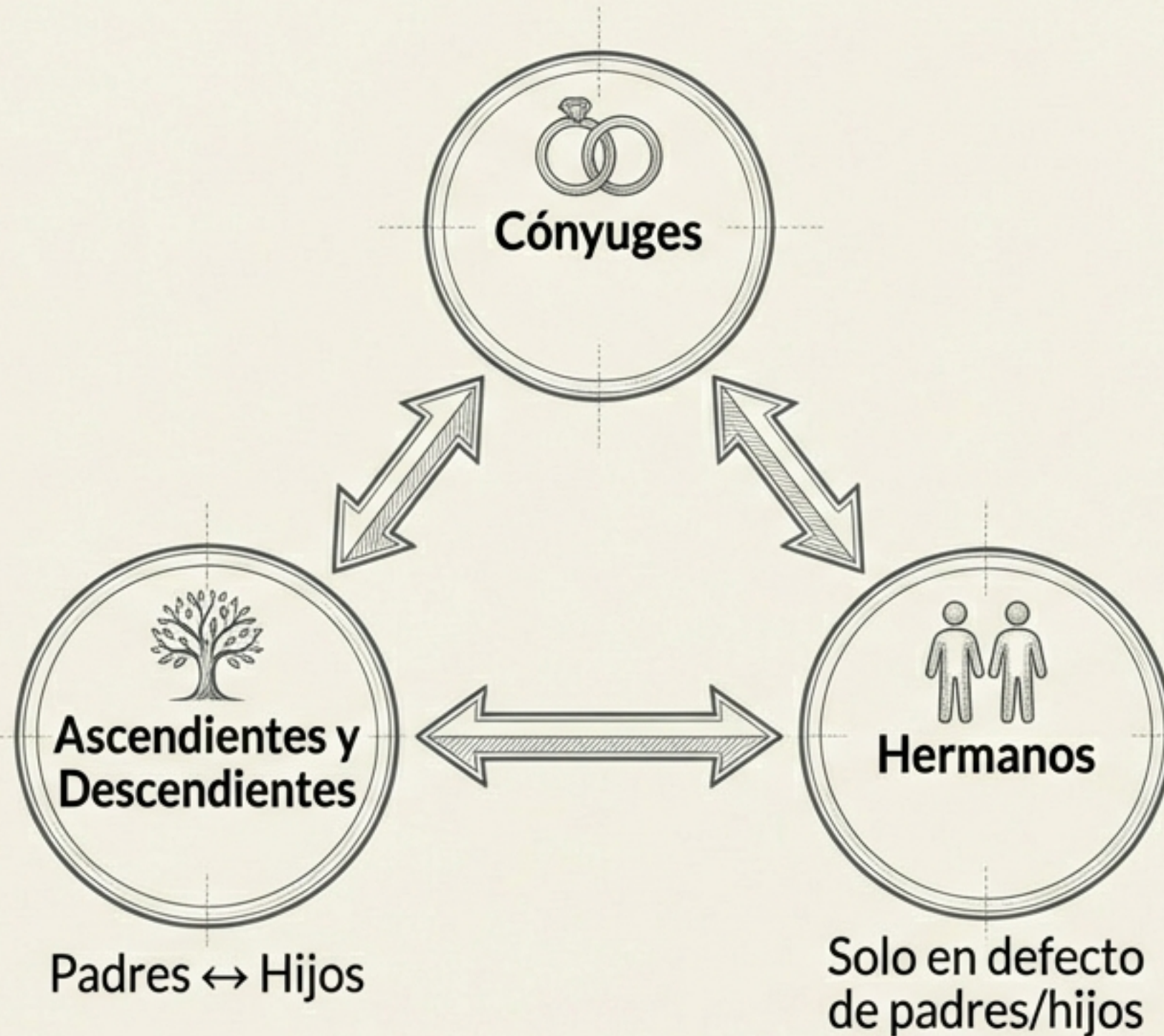
Características de un Derecho “Personalísimo”



Referencia: Art. 487 del Código Civil Peruano.

El Círculo de la Reciprocidad

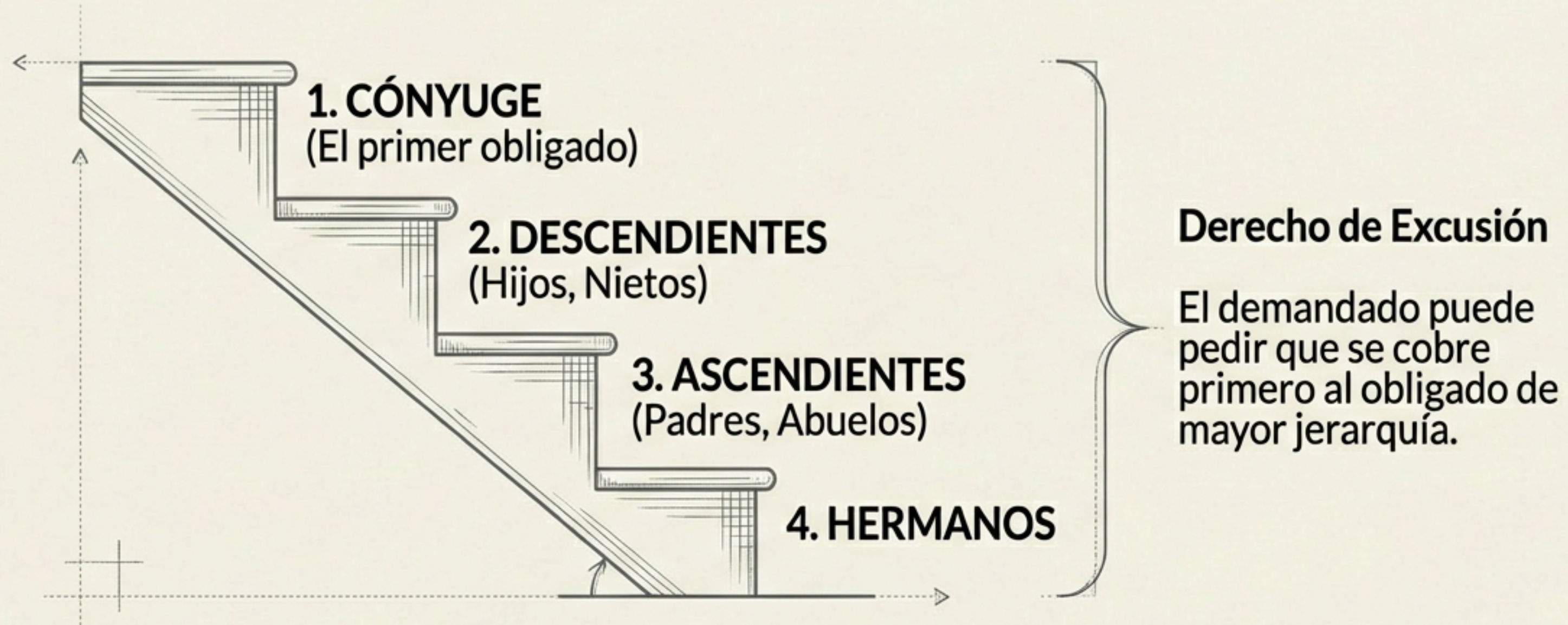
El deber de asistencia fluye en ambas direcciones (Art. 474 CC).



Principio de Solidaridad:
La obligación se basa en el parentesco. Un hijo adulto debe asistir a su padre en indigencia, así como el padre asistió al hijo en la infancia.

Prelación: La Jerarquía de los Obligados

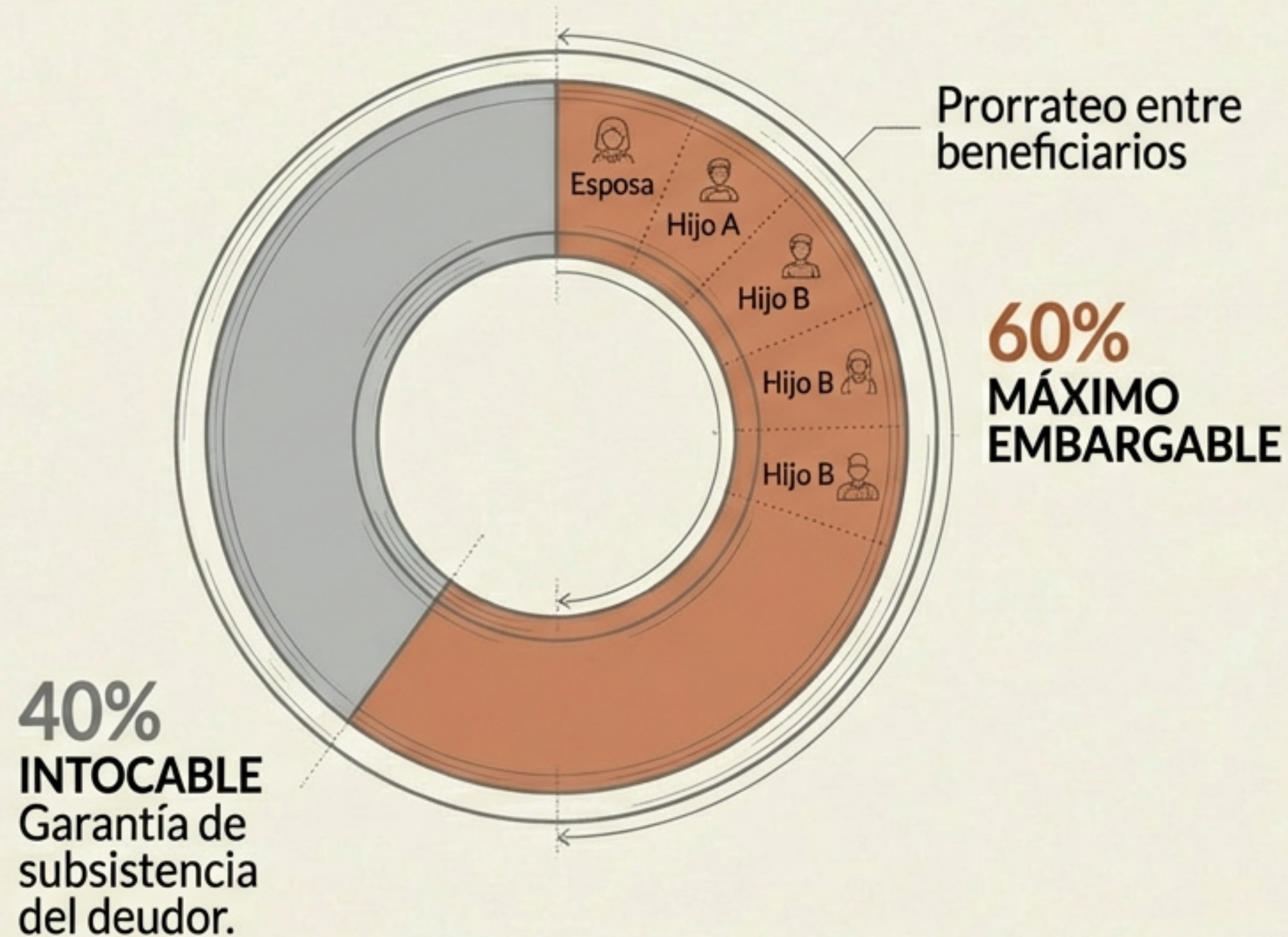
¿A quién se reclama primero? (Art. 475 CC)



Excepción (Art. 478): Si el obligado principal pone en peligro su propia subsistencia, la deuda pasa al siguiente en la lista.

El Prorrateo y el Límite de Embargabilidad

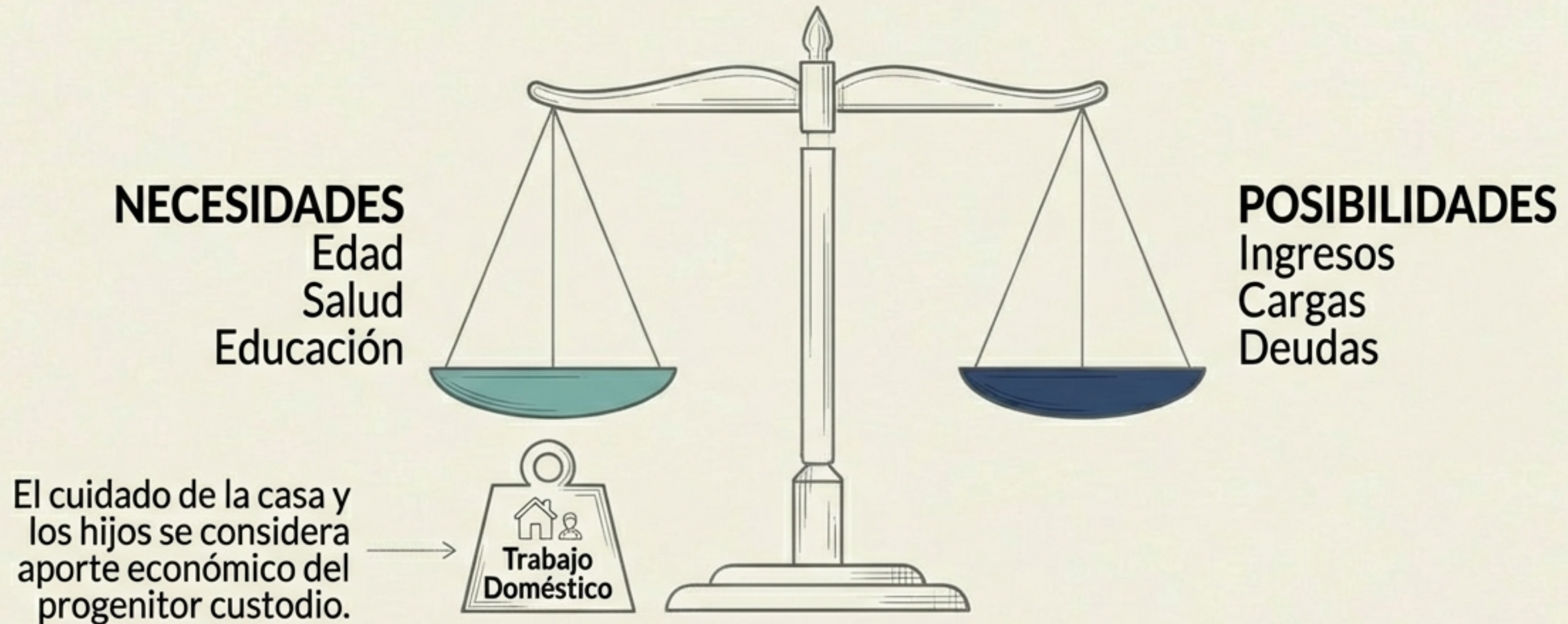
Distribución equitativa ante recursos limitados.



Regla de Oro (Art. 648 CPC):
El embargo por alimentos tiene un tope legal del 60% de los ingresos totales.

Definición de Prorrato: Si aparece un nuevo hijo o reclamante, el 60% disponible se redistribuye proporcionalmente. Nadie cobra el 100% si hay otros con derecho.

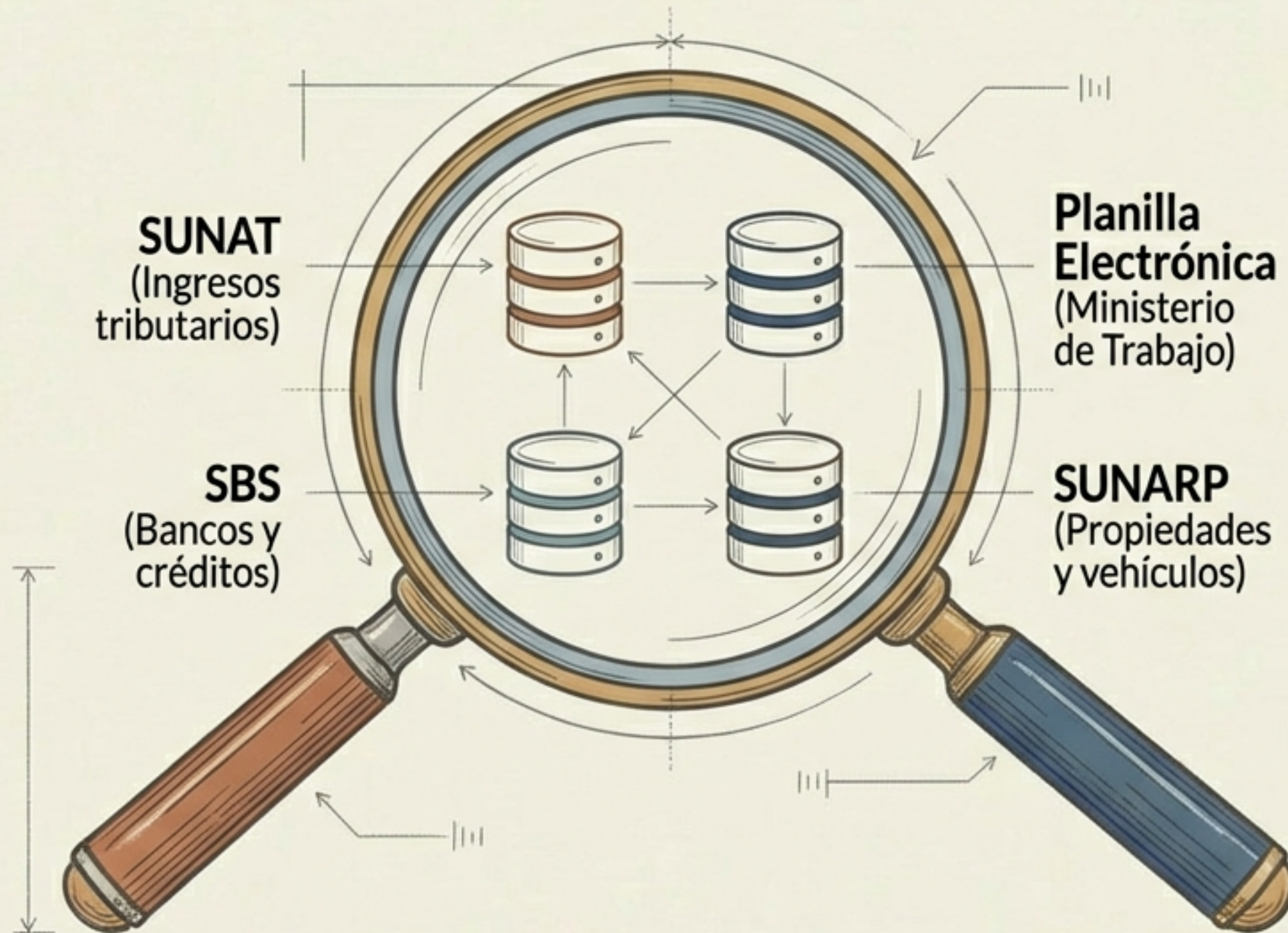
La Ecuación de Cálculo (Art. 481 CC)



Principio de Proporcionalidad: La pensión es “Ad Necessitatem” (para lo necesario), no para enriquecimiento.

Investigación de la Capacidad Económica

Poderes del Juez para combatir el fraude (Art. 564 CPC)

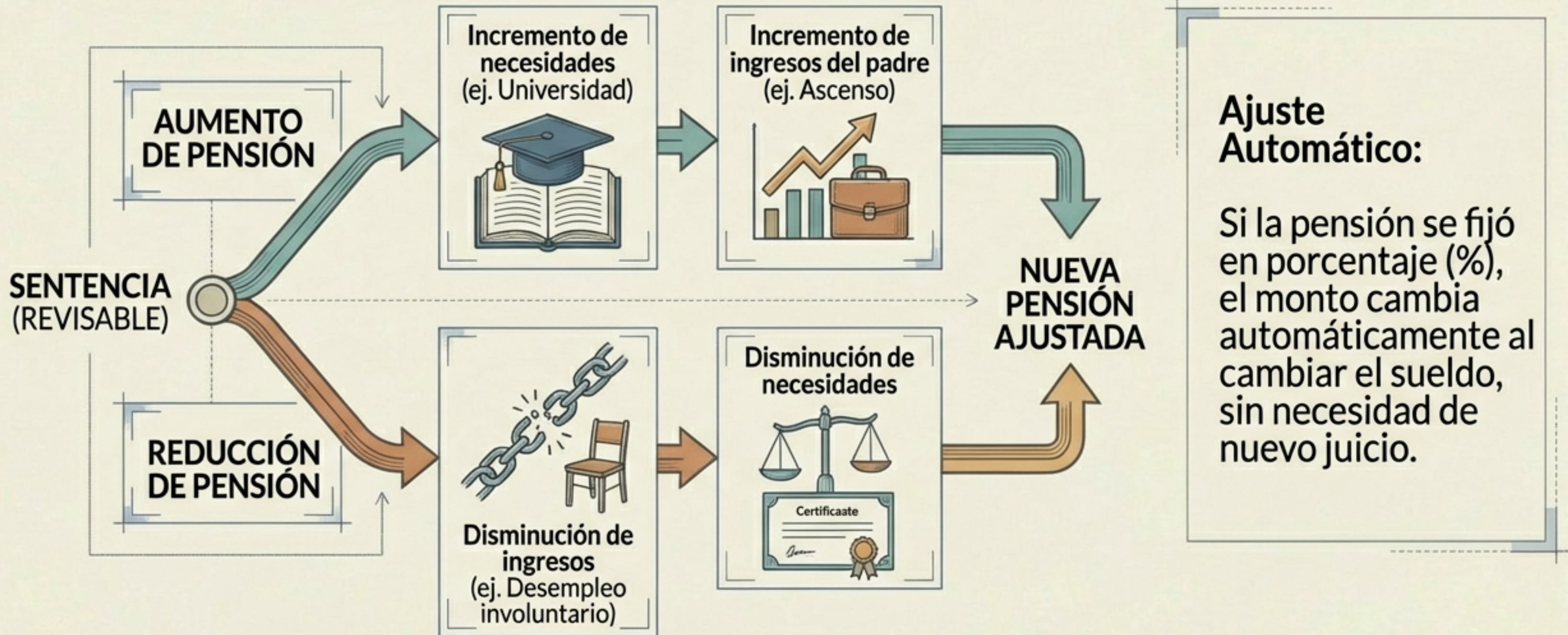


Realidad vs. Mito:

El desempleo no exime del pago. Si el deudor alega "no tener trabajo", el Juez puede investigar de oficio sus cuentas y patrimonio en tiempo real para determinar su verdadera capacidad.

La Variabilidad de la Pensión (Art. 482 CC)

Una sentencia revisable ante cambios de vida.



Exoneración Judicial (Art. 483 CC)

El cese de la obligación por sentencia.



1. Peligro de Subsistencia

Cuando pagar la pensión impide al propio alimentante sobrevivir. El derecho a la propia vida es el límite.



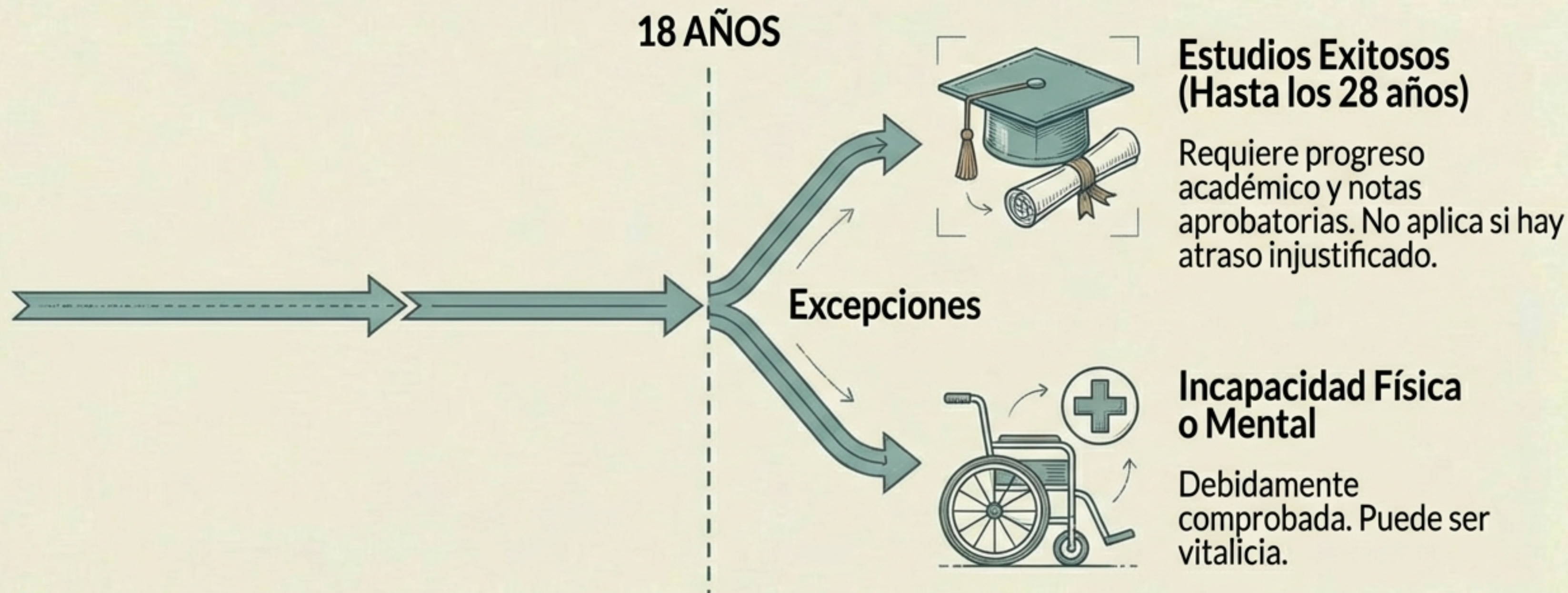
2. Desaparición de la Necesidad

Cuando el beneficiario cumple 18 años y no estudia, o el ex-cónyuge contrae nuevo matrimonio.

Nota: La exoneración no es automática; se debe demandar judicialmente.

La Excepción: Alimentos Mayores de 18 Años

Prórroga del derecho (Art. 424 CC)



Extinción Automática (Art. 486 CC)

El fin definitivo de la obligación.



Consecuencias Legales

1. **La deuda es personal:** No se hereda la obligación de seguir pagando a futuro.
2. **Deudas pasadas:** Los herederos sí deben pagar las pensiones devengadas (no cobradas) y los gastos funerarios.

Conclusiones Clave



INTEGRALIDAD

Alimentos = Vida. No es solo comida; abarca **educación, salud, vivienda y recreación.**



PROPORCIONALIDAD

El cálculo es una balanza constante entre la **Necesidad del niño** y la **Posibilidad del padre.**



PRIORIDAD

El **Interés Superior** del Niño prima sobre cualquier deuda patrimonial.

“La ley asegura que la solidaridad familiar prevalezca sobre la indiferencia individual.”

Presentación basada en el artículo jurídico de Saúl José Coca Guzmán para LP Derecho (2025).